

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1369/2531

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์สินอุตสาหกรรม
จำกัดฯ

โจทก์

นายแพทย์วิจิตร บุญยะโหดระ

จำเลย

นายแพทย์วิจิตร บุญยะโหดระ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกาและฟ้องแย้ง คดีมีทางชนะได้ในที่สุดโปรดอนุญาตให้ทุเลา
การบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 148)

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลพิพากษาบังคับให้จำเลยชำระเงินจำนวน 2,759,855.71
บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 17 ต่อปีในต้นเงิน 1,907,169.95
บาท นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจำเลยจะชำระแก่โจทก์ครบถ้วน

จำเลยยื่นคำให้การและฟ้องแย้ง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 28,599.58 บาทพร้อมดอกเบี้ย
อัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าวนับจากวันที่ 25 มิถุนายน 2523 เป็นต้น
ไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์โดยให้โจทก์ส่งมอบหุ้นบริษัทชลประทานซีเมนต์

จำกัด จำนวน400 หุ้น และหุ้นบริษัทรามาทาวเวอร์ จำกัด จำนวน 500 หุ้นให้แก่
จำเลยคำขออื่นนอกจากนี้ตามฟ้องโจทก์และฟ้องแย้งของจำเลยให้ยก

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน2,759,855.71 บาท
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดต่อปีในต้นเงิน1,907,169.95 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
จนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องแย้งของจำเลย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำ
พิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาและฟ้องแย้ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 137)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบเจ็ดต่อปีในต้นเงิน 1,907,169.95
บาท มีกำหนด 7 ปี นับถัดจากวันฟ้องมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบเจ็ดต่อปีในต้นเงิน 1,907,169.95
บาท มีกำหนด 7 ปี นับถัดจากวันฟ้องมาให้เป็นทีพอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประวิทย์ ชัมภรัตน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ